

1500127-16.2022.8.26.0575

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053916/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 23232877 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 353/22/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2053916 - DEL.POL.S.J.DO RIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500127-16.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-16.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053916/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 23232877 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 353/22/214 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2053916 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCIELE DOMINGOS PASSOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Franciele Domingos Passos, como

incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, eis que no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 06 horas, na Rua Benedito Maia, nº 17, Buenos Aires, nesta cidade e comarca, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio, 11 (onze) porções de cocaína, pesando cerca de 9,1g, e 173 (cento e setenta e três) porções de maconha sintética, conhecida como k4, pesando aproximadamente 1,61g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia de págs. 46/47 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/41.

Prisão em flagrante convertida em preventiva, conforme decisão de págs. 93/105.

A ré foi notificada (pág. 149) e apresentou defesa preliminar (págs. 181/182), alegando que diferente do que foi alegado na decisão que converteu sua prisão em preventiva, a avó não tem condições de cuidar dos netos, por isso, optou por trabalhar em casa como cabeleireira. Requer a improcedência da ação. Apresentou rol de testemunhas.

A denúncia foi recebida aos 29 de março de 2022 e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (págs. 208/210).

Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, por ordem da Instância Superior (págs. 272).

Expediu-se alvará de soltura (págs. 289/291).

Durante a solenidade realizada na data supra indicada foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório da acusada, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no próprio SAJ - pgs. 304/306.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público requer a procedência da ação penal. Elaborou exposição da prova oral coligida e concluiu que a versão da ré é inconvincente quando contrastada pela versão dos policiais. Destaca a inconsistência entre os depoimentos da ré e que o propósito mercantil é evidente. Requer a fixação da pena acima do mínimo legal diante da quantidade e variedade de drogas, além da agravante da reincidência que também impede o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Pugna pelo regime fechado - pgs. 310/322.

A defesa, por outro lado, manifestou-se pela absolvição da ré. Arguiu preliminarmente a nulidade das provas acrescentadas pelo Ministério Público nos memoriais, pois não submetidas ao contraditório e ampla defesa. Destaca, ainda, a discricionariedade judicial sobre a admissibilidade da prova emprestada. Pondera, ainda, que a prova apresentada foi produzida em processo que ainda não transitou em julgado. Aponta que a denúncia restringe-se ao tráfico de drogas e não há menção à associação, de modo que deve ser preservado o princípio da correlação. Invoca a atenuante da confissão e alega que Franciele é "um daqueles casos que merecem ser salvos pela Justiça penal". Requer a fixação da pena no mínimo legal e concessão do regime aberto, pois os filhos dependem de Franciele, assim como seu irmão e genitora que moram com ela. As razões defensivas podem ser melhor avaliadas na peça de pgs. 326/335 que foi instruída com os documentos de pgs. 336/346.

DECIDO.

1-) QUESTÕES PRÉVIAS

1. 1 -) DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA ACRESCENTADA NOS MEMORIAIS ACUSATÓRIOS.

Calcada no magistério de Pietro Nuvolone, a doutrina desenvolve os conceitos de prova vedada ou ilegal, como gênero, sendo a prova ilícita e a prova ilegítima subespécies.

A teoria de Pietro Nuvolone poderia assim ser resumida: prova ilícita é aquela que ofende um direito material. Prova ilegítima é aquela que ofende um direito processual.

Ocorre que labora em franco equívoco a defesa ao acoimar de ilegal a prova exposta pelo Ministério Público em seus memoriais.

Isso porque aqueles elementos de prova constam nos autos apensados a esta mesma ação, a saber, a representação pela busca e apreensão contra a própria ré, juntamente com Lilian Beatriz Pereira, Brayan Richard Silva Reis, Amanda Caroline Peachazepi, Pedro Afonso Ribeiro Fernandes, Letícia Pereira e Tânia Regina Fonseca – pgs. 47/49 dos autos em apenso.

A representação foi instruída com o relatório de pgs. 10/38 do apenso. Este relatório é a fonte na qual o Ministério Público extraiu os elementos probatórios indicados em seus memoriais.

Portanto, desde a fase inquisitiva tais elementos se fazem presentes e instruem esta mesma ação penal. Não se trata de prova emprestada. A prova é deste processo.

Como se vê, antes mesmo da denúncia, da citação, da resposta à acusação, da audiência de instrução e dos memoriais defensivos a prova fazia-se presente no apenso digital 1500124-61.2022.8.26.0575 que se refere à medida cautelar de busca e apreensão criminal correlacionada ao presente feito.

Apenas para exemplificar, o extrato colacionado pelo Ministério Público nas pgs. 316 dos memoriais encontra-se nas pgs. 20 do relatório que embasou a representação pela busca e apreensão domiciliar.

Sendo assim, a tese defensiva encontra-se dissociada da realidade processual ficando rejeitada a arguição de nulidade, esvaziando-se, outrossim, as teses contrárias à "prova emprestada" que, a rigor, inexistem.

2 -) DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: